

1502081-20.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... a existência de anotações relativas ao tráfico de drogas e de quantia em dinheiro, e a própria confissão judicial espontânea do réu, tudo a comprovar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502081-20.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502081-20.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID BRUNO BARBOZA DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

DAVID BRUNO BARBOZA DO NASCIMENTO foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de junho de 2022, por volta das 11h54min, na Rua do Equilíbrio, nº 1417, Melvi, nesta Cidade, trazia consigo e vendia e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 107/108), sendo recebida a denúncia (fls. 110).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizado o interrogatório (fls. 137). Apresentadas alegações finais pelas partes (fls. 141/145 e 148/160), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 129/131 e 132/134).

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 137), confessou a prática delitiva,

aduzindo que realizava a traficância em razão de dívida contraída pelo uso de drogas; todavia, negou a propriedade das drogas apreendidas no imóvel. Tal confissão - ainda que parcial - foi corroborada pelo depoimento judicial do policial responsável pela prisão em flagrante (fls. 137), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual narrou pormenorizadamente a mecânica dos fatos e as circunstâncias da prisão do acusado, salientando que este, no momento em que foi algemado, afirmou que sabia a localização do restante das drogas, a fim de tentar evitar a sua prisão, o que permitiu a apreensão da totalidade das drogas, em porções separadas para a venda.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de mercancia, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, forma de acondicionamento dos entorpecentes, a existência de anotações relativas ao tráfico de drogas e de quantia em dinheiro, e a própria confissão judicial espontânea do réu, tudo a comprovar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 11/12 e 129/134), o que inegavelmente causa maiores danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; seus maus antecedentes, pela prática, inclusive, de crime idêntico ao presente (fls. 44/49) e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 46), compensando-a, entretanto, com a circunstância atenuante da confissão (STJ - EREsp nº 1154752-RS, HC nº 217249-RS, HC nº 130797-SP, HC nº 250701-SP, HC nº 143303-DF, HC nº 242774-SP, HC nº 199858-DF, HC nº 169281-MS), pois "a confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação" (STJ-5ª Turma, HC nº 365.448/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/09/16. No mesmo sentido: STJ-5ª Turma, HC nº 208.590/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19/10/2015; STJ-6ª Turma, AgRg no REsp nº 141.2043/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/3/2015).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (225 eppendorfs de cocaína, 59 pedras de crack e 52 porções de maconha, cf. fls. 11/12 e 129/134) e a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, sem prejuízo da reincidência específica do acusado (fls. 46), a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Ante o exposto, CONDENO o réu DAVID BRUNO BARBOZA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões de fls. 53/55 e 125, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com

base no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.
Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.
Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.
Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.
Custas processuais nas formas da lei.
P.R.I.C.
Praia Grande, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA